



Poder Judicial

Expediente: "ERNESTO M. BAZAN
URBIETA C/ RES. N° 157 DEL 28/FEB/11
DICTADA POR LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ADUANAS"-----



ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO. *Ochoientos Cuarenta y cuatro -*

EN la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a
..... días del mes de
Quince -
Septiembre - del año dos mil catorce, estando reunidos en la
Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de
Justicia, Sala Penal, los Dres. **LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ALICIA
PUCHETA DE CORREA Y SINDULFO BLANCO**, por ante mí la Secretaria
autorizante, se trajo el expediente caratulado: "ERNESTO M. BAZAN
URBIETA C/ RES. N° 157 DEL 28/FEB/11 DICTADA POR LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ADUANAS", a fin de resolver los Recursos de Apelación y
Nulidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 424 de fecha 10 de julio de 2012,
dictado por el Tribunal de Cuentas, Sala.-----

CUESTIONES

¿Es nula la Sentencia apelada?-----

En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho?-----

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio
el siguiente resultado: **BENITEZ RIERA, BLANCO, PUCHETA DE
CORREA**.-----

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA
dijo:** El Sr. ERNESTO MANUEL BAZAN URBIETA, ha desistido
expresamente el recurso de nulidad interpuesto, según se desprende del
escrito obrante a fs. 358 a 370 de autos. Por otro lado, no se observan en la
resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio
de su nulidad en los términos autorizado por los Arts. 113 y 404 del Código
Procesal Civil. Corresponde consecuentemente desestimar este recurso. ES
MI VOTO.-----

[Signature]
Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

[Signature]
Luis María Benítez Riera
Ministro

[Signature]
Alicia Pucheta de Correa
Ministra

[Signature]
SINDULFO BLANCO
Ministro

A su turno los Dres. PUCHETA DE CORREA y BLANCO, manifiestan que se adhieren al voto que antecede, por los mismos fundamentos.-----

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 424/2012 de fecha 10 de julio de 2012, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: "1.- NO HACER LUGAR, a la presente demanda Contencioso Administrativa planteada por Ernesto M. Bazán Urbieto c/ Resolución N° 157 del 28 de Febrero de 2011 de la Dirección Nacional de Aduanas. 2- CONFIRMAR, al acto administrativo impugnado, conforme a los fundamentos desarrollados en este Acuerdo y Sentencia. 3- IMPONER las costas a la perdidosa..."-----

Que el apelante se agravio en contra del fallo impugnado fundamentando su recurso a través de un extenso escrito, haciendo un relato de las actuaciones que sirvieron como antecedentes directos a la presente demanda contenciosa administrativa, expresando que la misma adolece de errores de fondo y forma. Finalizó solicitando se haga lugar a la presente demanda.-----

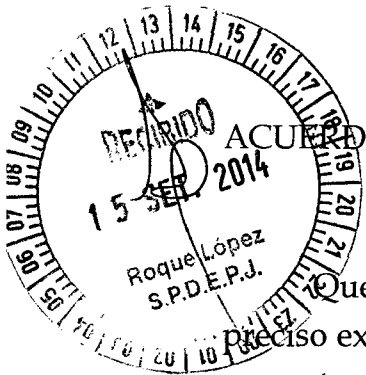
Que, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, la expresión de agravios debe ser concreta, clara y concisa, correspondiendo que el recurrente exprese, lo más objetivamente posible los agravios que le causan la sentencia recurrida. En ese sentido, el Art. 419 del Código Procesal Civil, dispone: "FORMA DE LA FUNDAMENTACIÓN. El recurrente hará el análisis razonado de la resolución y expondrá los motivos que tiene para considerarla injusta o viciada. No llenándose esos requisitos, se declarará desierto el recurso."-----

Que la doctrina sobre la materia plasmada en el artículo referido precedentemente, señala que el escrito de expresión de agravios debe penetrar en los fundamentos de las Resoluciones y concretar los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales se derivan los agravios que se reclaman. También debe constar en dicho escrito, en forma clara y detallada, los motivos que ha tenido para estimar injusto el fallo recurrido.-----



Poder Judicial

Expediente: "ERNESTO M. BAZAN
URBIETA C/ RES. N° 157 DEL 28/FEB/11
DICTADA POR LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ADUANAS"-----



ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO. *Ochoientos cuarenta y cuatro* -

...///...Cont. Pág. 2

Que, antes de entrar a auscultar el fondo de la cuestión planteada, es preciso examinar si la fundamentación del Recurso de Apelación presentado en contra del precitado Acuerdo y Sentencia, llena los recaudos exigidos por el Art. 419 del C.P.C. para su consideración. Al respecto, se observa que el escrito de expresión de agravios, obrante a fs. 358 a 370 de autos, presentado por el apelante, no contiene los fundamentos que agravan a su parte, ni guarda relación con lo expuesto en el Acuerdo y Sentencia recurrido. En efecto, no confluyen los recaudos para su estudio, pues el apelante no hizo un análisis razonado de la Resolución impugnada, ni expuso los motivos para considerarla injusta o viciada. Es decir, que el mismo en el memorial presentado no sintetizó los fundamentos del Recurso planteado. Al no haberse expresado con claridad y objetividad los fundamentos de los agravios que le causan la sentencia impugnada, careciendo de una crítica razonada de la misma, el planteamiento del recurso no puede prosperar.-----

Que, en conclusión, la interposición del presente recurso simplemente se basa en la discrepancia con el criterio del Tribunal Electoral, distando de contener una crítica concreta y razonada de los fundamentos que la motivan.-----

Por lo expuesto, mi voto es por declarar desierto el presente recurso incoado por el Sr. ERNESTO MANUEL BAZAN URBIETA. Lo que lleva a sostener que la sentencia recurrida se halla ajustada a derecho y debe ser confirmada. En cuanto a las costas, corresponde la imposición a la recurrente perdedora, de conformidad al principio general contenido en el Art. 192 del C.P.C.-----

[Signature]
Alicia Puceta de Correa
Ministra

[Signature]
Luis María Benítez Riera
Ministro

[Signature]
SINDULFO BLANCO
Ministro

[Signature]
Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Que a su turno, los Dres. **PUCHETA DE CORREA Y BLANCO**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

ACUERDO Y SENTENCIA N° 844

Asunción, 15. - de Septiembre. 2014.-

VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

DECLARAR desiertos los recursos de nulidad y apelación interpuestos por el Sr. ERNESTO MANUEL BAZAN URBIETA, en base a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.

CONFIRMAR in totum el Acuerdo y Sentencia N° 424 de fecha 10 de julio de 2012, dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.

IMPONER las costas a la parte perdedora.

ANOTAR y notificar.

Ante mí:

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria